

# 의정부지방법원 고양지원 2026. 8. 20. 선고 2026가단 52364 판결 보증금반환

## 의 정 부 지 방 법 원 고 양 지 원

판

결

|      |                   |
|------|-------------------|
| 사건   | 2026가단52364 보증금반환 |
| 원고   | A                 |
| 피고   | B                 |
| 변론종결 | 무변론               |
| 판결선고 | 2026. 8. 20.      |

### 주 문

1. 피고는 원고에게 91,000,000원을 지급하라.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용은 피고가 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.

### 청구취지

주문과 같다(2026. 4. 23.부터 연 12%의 비율에 의한 지연손해금을 구하는 이외에는).

### 이 유

#### 1. 청구의 표시

별지 청구원인 기재와 같다(지연손해금 부분 기각 : 원고의 주소지가 이 사건 임대차목적물 소재지와 같아 아직 임대차목적물을 반환하지 아니한 것으로 판단되는바, 이러한 경우 그 임차목적물 반환과 동시이행관계

에 있는 임차보증금반환의무에 관하여는 그 지체책임을 물을 수 없음).

## 2. 적용 법조

무변론 판결 (민사소송법 제208조 제3항 제1호, 제257조 제1항)

판사 김양섭

별지

별지

## 청구원인

### 1. 당사자 관계

원고 A는 이 사건 임대차계약의 임차인이고, 피고 B는 위 임대차계약의 임대인입니다.

### 2. 임대차 계약의 체결 및 종료

원고는 피고와 [고양시 일산서구 C 빌라 D 호] 소재 주택에 관하여 보증금[91,000,000]원의 임대차계약을 체결하였고, 이후 임대차계약은 묵시적으로 갱신되어 유지되어 왔습니다. 이후 위 임대차계약은 2026.4.17. 종료되었습니다.

### 3. 보증금 미반환

그럼에도 피고는 임대차 종료 이후 현재까지 원고에게 임차보증금을 반환하지 않고 있습니다.

### 4. 임차권등기명령

원고는 임차보증금을 반환받지 못하여 2026카임5142 주택임차권등기명령을 신청하였고, 임차권등기명령 결정이 이루어졌습니다.

### 5. 결론

따라서 피고는 원고에게 임차보증금 91,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있습니다.